

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS IV – HABEAS DATA

O *habeas data* nasce na Constituição de 1988. É um remédio condicional destinado a obter dados.

Texto Constitucional

LXXII – conceder-se-á *habeas data*:

- a) para assegurar o conhecimento de **informações relativas à pessoa do impetrante**, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
- b) para a **retificação** de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

Tanto para ter acesso quanto para corrigir, o *habeas data* pressupõe a prévia negativa.

Súmula n. 2 do STJ: Não cabe o *habeas data* (CF, art. 5, LXXII, “a”) se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa.

A Súmula n. 2 do STJ dispõe que se exige a prévia negativa na via administrativa. Quando negado o acesso à informação nasce a possibilidade de entrar com *habeas data*. O *habeas data* é regulamentado pela Lei n. 9.507/1997.

Habeas Data

Origem: vem dos Estados Unidos, no ano de 1974. No Brasil, surgiu em 1988.

O amplo acesso, por conta do princípio da publicidade, diminui as hipóteses de cabimento de *habeas data*.

Cabimento:

- Natureza dúplice, podendo ser usado para acessar e retificar a informação;
- Autoridades públicas e particulares detentores de bancos de dados de caráter público.

Momentos da impetração: O *habeas data* é sempre posterior, repressivo.



5m

ANOTAÇÕES

1) Cabimento para cidadão ter acesso a procedimento administrativo-fiscal que tramite perante a Receita Federal;

O sigilo de dados não é oponível ao dono dos dados, sendo obrigatório fornecer o detalhamento. Mesmo que o dado seja sigiloso, o dono dos dados pode ter acesso usando o *habeas data*.

2) Cabimento para ter acesso a processo administrativo (Lei n. 9.784/1999);

Não cabe *habeas data* para ter acesso a processo administrativo. Na lei há um caminho para ter acesso, e caso esse caminho seja negado cabe mandado de segurança.

3) Obtenção de dados relativos a terceiros;

Não cabe *habeas data*.

4) Sustação à publicação de matéria em sítio eletrônico;

Não cabe *habeas data*.

5) Acesso a registros ou bancos de dados de instituições financeiras não compartilhados com terceiros;

Não cabe *habeas data*.

6) Descoberta de erros nos registros e cabimento do HD.

Tanto para ter acesso quanto para retificar, o *habeas data* pressupõe a prévia negativa. O fato de haver erro não justifica o *habeas data*.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES

